P U T U S A N

Nomor 2127/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Iswanto Bin Slamet
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /11 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C RT. 009 RW. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Indra Iswanto Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh R. Arif Budi Prasetijo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di OBH Taruna Indonesia Jl. Dukuh Pakis 6 b No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2127/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2127/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4) Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
   - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845.

   Dirampas untuk dimusnahkan
5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan SDN Kedurus I Jalan Mastrip Kedurus III No. 4 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari sdr. ANAS Alias MBOK (DPO) kemudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket hemat dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra dengan keuntungan bagi hasil yang mana apabila terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. ANAS Alias MBOK melalui telepon whatsapp dengan mengatakan “Brow, barang e entek iki”, dan sdr. ANAS Alias MBOK menjawab “Iyo”, lalu terdakwa mengatakan “Yowes, aku tak budal yo brow nang tempat biasa e” dan sdr. ANAS Alias MBOK menjawab “Iyo, engko lak tekan nggon kabari”, kemudian terdakwa mengatakan “Iyo brow”, lalu terdakwa berangkat ke depan SDN Kedurus I Jalan Mastrip Kedurus III No. 4 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan membawa uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya, setelah sampai di lokasi tersebut, terdakwa menghubungi sdr. ANAS Alias MBOK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi melalui telepon whatsapp dengan mengatakan “Aku wes tutuk gon e” dan sdr. ANAS Alias MBOK menjawab “Sek enteni dilute”, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ANAS Alias MBOK, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat ± 2 gram dari sdr. ANAS Alias MBOK, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAS Alias MBOK dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. ANAS Alias MBOK sebagai keuntungan yang diperoleh terdakwa atas penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mojoklanggru Lor No. 80-C RT. 009 RW. 004 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari pembelian sebelumnya kepada sdr. ALIP (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan rumah terdakwa.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, saat terdakwa akan keluar dari rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO STARIA, S.H. dan saksi TAUFAN SYAHRIL anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07256/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21159/2024/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,028 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Mojoklanggru Lor No. 80-C RT. 009 RW. 004 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, saat terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET akan keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mojoklanggru Lor No. 80-C RT. 009 RW. 004 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO STARIA, S.H. dan saksi TAUFAN SYAHRIL anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07256/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21159/2024/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,028 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H.,** dalam persidangan memberikan keterangan dengan sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi TAUFAN SYAHRIL dan rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana terkait narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sendirian di dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saat itu terdakwa hendak keluar rumah. kemudian saksi bersama rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa . kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap penyimpanan, kepemilikan dan penguasaan barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa edarkan/dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 15.00 Wib dan transaksi secara langsung Di Depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menelepon melalui whatsap sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sbb: Terdakwa: “BROW, BARANG E ENTEK IKI”, sdr. ANAS: “IYO”, Terdakwa: “YOWES, AKU TAK BUDAL YO BROW NANG TEMPAT BIASA E”, sdr. ANAS: IYO ENGKO LAK TEKAN NGGON KABARI”, terdakwa: “IYO”. Kemudian terdakwa siap – siap dan juga menyiapkan uang hasil penjualan sebelumnya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke tempat biasanya yaitu di depan SDN Kedurus I yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan setelah terdakwa tiba, terdakwa telepon ke Sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa: “AKU WES TUTUK GON E”, sdr. ANAS: “SEK ENTENI DILUT”. Setelah itu terdakwa menunggu sekitar 10 menit. Kemudian sdr. ANAS Alias MBOK datang dan meberikan barang berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 2 (dua) gram, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAS Alias MBOK yang sebelumnya terdakwa kesepakatan dengan sdr. ANAS Alias MBOK bahwa nanti keuntungan dari hasil menjual narkotika golongan 1 jenis sabu bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK. Setelah itu terdakwa diberi uang oleh sdr. ANAS Alias MBOK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut adalah uang keuntungan terdakwa menjual barang sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sdr. ANAS Alias MBOK seingat terdakwamengunakan Simcard AS dengan nomor 0823-3786-2719 dan terdakwa save di kontak handphone terdakwa bernama “EMBOK”.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis Sabu yang teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan untuk menunggu pasien/ pembeli terdakwa untuk dijual/edarkan Kembali;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat).
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual/mengedarkan barang narkotika jenis sabu kepada pembeli/pasien terdakwatetapi terdakwa berhasil menjual/mengedarkan sisa barang sebelumnya ke pembeli/pasien terdakwa sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada sdr. ALIP (DPO) pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya dan mendapatkan 1 (satu) Poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram. Dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) sebanyak 9 (sembilan) poket dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat) sebanyak 5 (lima) poket. Maka terdakwa mendapatkan sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Maka keuntungan terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya dan terdakwa bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK dan biasanya terdakwa diberi keuntungan bersih oleh sdr. ANAS Alias MBOK dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sendirian, saat itu terdakwa hendak keluar rumah, kemudian saksi bersama rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara narkotika milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **TAUFAN SYAHRIL**, dalam persidangan memberikan keterangan dengan sumpah, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama saksi NOVIAN EKO SATRIA, S.H. dan rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya karena terkait narkotika.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sendirian di dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saat itu terdakwa hendak keluar rumah. kemudian saksi bersama rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap penyimpanan, kepemilikan dan penguasaan barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa edarkan/dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 15.00 Wib dan transaksi secara langsung Di Depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menelepon melalui whatsap sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sbb: Terdakwa: “BROW, BARANG E ENTEK IKI”, sdr. ANAS:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"IYO", Terdakwa: "YOWES, AKU TAK BUDAL YO BROW NANG TEMPAT BIASA E", sdr. ANAS: IYO ENGKO LAK TEKAN NGGON KABARI", Terdakwa: "IYO". Kemudian terdakwa siap – siap dan juga menyiapkan uang hasil penjualan sebelumnya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke tempat biasanya yaitu di depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan setelah terdakwa tiba, terdakwa telepon ke Sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa: "AKU WES TUTUK GON E", sdr. ANAS: "SEK ENTENI DILUT". Setelah itu terdakwa menunggu sekitar 10 menit. Kemudian sdr. ANAS Alias MBOK datang dan meberikan barang berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 2 (dua) gram, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAS Alias MBOK yang sebelumnya terdakwa kesepakatan dengan sdr. ANAS Alias MBOK bahwa nanti keuntungan dari hasil menjual narkotika golongan 1 jenis sabu bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK. Setelah itu terdakwa diberi uang oleh sdr. ANAS Alias MBOK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut adalah uang keuntungan terdakwa menjual barang sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sdr. ANAS Alias MBOK seingat terdakwa mengunakan Simcard AS dengan nomor 0823-3786-2719 dan terdakwa save di kontak handphone terdakwa bernama "EMBOK".
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis Sabu yang teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan untuk menunggu pasien/ pembeli terdakwa untuk dijual/edarkan Kembali
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat).
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual/mengedarkan barang narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu kepada pembeli/pasien terdakwa tetapi terdakwa berhasil menjual/mengedarkan sisa barang sebelumnya ke pembeli/pasien terdakwa sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada sdr. ALIP (DPO) pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya dan mendapatkan 1 (satu) Poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram. Dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) sebanyak 9 (sembilan) poket dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat) sebanyak 5 (lima) poket. Maka terdakwa mendapatkan sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Maka keuntungan terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya dan terdakwa bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK dan biasanya terdakwa diberi keuntungan bersih oleh sdr. ANAS Alias MBOK dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sendirian, saat itu terdakwa hendak keluar rumah, kemudian saksi bersama rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara narkotika milik terdakwa sendiri. Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya sehubungan dengan terdakwa telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu Subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saat itu terdakwa sendirian di dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saat itu terdakwahendak keluar rumah. kemudian datang petugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mengakui terhadap penyimpanan, kepemilikan dan penguasaan barang bukti tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa edarkan/dijual kembali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 15.00 Wib dan transaksi secara langsung Di Depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menelepon melalui whatsap sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sbb: Terdakwa: "BROW, BARANG E ENTEK IKI", sdr. ANAS: "IYO", Terdakwa: "YOWES, AKU TAK BUDAL YO BROW NANG TEMPAT BIASA E", sdr. ANAS: IYO ENGKO LAK TEKAN NGGON KABARI", terdakwa: "IYO". Kemudian terdakwa siap – siap dan juga menyiapkan uang hasil penjualan sebelumnya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke tempat biasanya yaitu di depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan setelah terdakwa tiba, terdakwa telepon ke Sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa: "AKU WES TUTUK GON E", sdr. ANAS: "SEK ENTENI DILUT". Setelah itu terdakwa menunggu sekitar 10 menit. Kemudian sdr. ANAS Alias MBOK datang dan meberikan barang berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 2 (dua) gram, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAS Alias MBOK yang sebelumnya terdakwa kesepakatan dengan sdr. ANAS Alias MBOK bahwa nanti keuntungan dari hasil menjual narkotika golongan 1 jenis sabu bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK. Setelah itu terdakwa diberi uang oleh sdr. ANAS Alias MBOK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut adalah uang keuntungan terdakwa menjual barang sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sdr. ANAS Alias MBOK seingat terdakwa mengunakan Simcard AS dengan nomor 0823-3786-2719 dan terdakwa save di kontak handphone terdakwa bernama "EMBOK".
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis Sabu yang teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan untuk menunggu pasien/ pembeli terdakwa untuk dijual/edarkan kembali

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat).
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual/mengedarkan barang narkotika jenis sabu kepada pembeli/pasien terdakwa tetapi terdakwa berhasil menjual/mengedarkan sisa barang sebelumnya ke pembeli/pasien terdakwa sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada sdr. ALIP (DPO) pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya dan mendapatkan 1 (satu) Poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik sedang yang di dalamnya narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 (dua) gram. Dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) sebanyak 9 (sembilan) poket dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat) sebanyak 5 (lima) poket. Maka terdakwa mendapatkan sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Maka keuntungan terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya dan terdakwa bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK dan biasanya terdakwa diberi keuntungan bersih oleh sdr. ANAS Alias MBOK dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa selain dari teman terdakwa panggil bernama sdr. ANAS Alias MBOK terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. ANAS Alias MBOK dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Bahwa uang hasil keuntungan terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli/pasien terdakwa sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut baru 2 (dua) bulan yang lalu dan akhirnya terdakwa tertangkap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, saat itu terdakwa sendirian, saat itu terdakwa hendak keluar rumah, kemudian datang petugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara narkotika milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara judi tahun 2004 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07256/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21159/2024/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,028 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saat itu terdakwa sendirian di dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya saat itu terdakwahendak keluar rumah. kemudian datang petugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mojoklanggru Lor No. 80-C Rt. 009 Rw. 004 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Alias MBOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 15.00 Wib dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi secara langsung Di Depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menelepon melalui whatsap sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sbb: Terdakwa: "BROW, BARANG E ENTEK IKI", sdr. ANAS: "IYO", Terdakwa: "YOWES, AKU TAK BUDAL YO BROW NANG TEMPAT BIASA E", sdr. ANAS: IYO ENGKO LAK TEKAN NGGON KABARI", terdakwa: "IYO". Kemudian terdakwa siap – siap dan juga menyiapkan uang hasil penjualan sebelumnya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke tempat biasanya yaitu di depan SDN Kedurus I yang beralamatkan di Jl. Mastrip Kedurus III No. 4 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan setelah terdakwa tiba, terdakwa telepon ke Sdr. ANAS Alias MBOK dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa: "AKU WES TUTUK GON E", sdr. ANAS: "SEK ENTENI DILUT". Setelah itu terdakwa menunggu sekitar 10 menit. Kemudian sdr. ANAS Alias MBOK datang dan meberikan barang berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 2 (dua) gram, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAS Alias MBOK yang sebelumnya terdakwa kesepakatan dengan sdr. ANAS Alias MBOK bahwa nanti keuntungan dari hasil menjual narkotika golongan 1 jenis sabu bagi hasil dengan sdr. ANAS Alias MBOK. Setelah itu terdakwa diberi uang oleh sdr. ANAS Alias MBOK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud uang tersebut adalah uang keuntungan terdakwa menjual barang sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pasien/pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pahe (paket hemat) dan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra (seperempat).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Indra Iswanto Bin Slamet. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis ganja dan sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07256/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21159/2024/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,028 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa berawal dari terdakwa INDRA ISWANTO Bin SLAMET telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari sdr. ANAS Alias MBOK (DPO) kemudian pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak ± 2 gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket hemat dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket supra dengan keuntungan bagi hasil yang mana apabila terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. ANAS Alias MBOK melalui telepon whatsapp dengan mengatakan “Brow, barang e entek iki”, dan sdr. ANAS Alias MBOK menjawab “Iyo”, lalu terdakwa mengatakan “Yowes, aku tak budal yo brow nang tempat biasa e” dan sdr. ANAS Alias MBOK menjawab “Iyo, engko lak tekan nggon kabari”, kemudian terdakwa mengatakan “Iyo brow”, lalu terdakwa berangkat ke depan SDN Kedurus I Jalan Mastrip Kedurus III No. 4 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya, setelah sampai di lokasi tersebut, terdakwa menghubungi sdr. ANAS Alias MBOK lagi melalui telepon whatsapp dengan mengatakan “Aku wes tutuk gon e” dan sdr. ANAS Alias MBOK menjawab “Sek enteni dilute”, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ANAS Alias MBOK, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat ± 2 gram dari sdr. ANAS Alias MBOK, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAS Alias MBOK dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. ANAS Alias MBOK sebagai keuntungan yang diperoleh terdakwa atas penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mojoklanggru Lor No. 80-C RT. 009 RW. 004 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah menjual 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari pembelian sebelumnya kepada sdr. ALIP (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan rumah terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, saat terdakwa akan keluar dari rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO STARIA, S.H. dan saksi TAUFAN SYAHRIL anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di bak yang tertumpuk pakaian dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845 yang berada di almari buffet ruang tamu, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak. Dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07256/NNF/2024 tanggal 25 September 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 21159/2024/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2,028 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika Golongan I terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat: a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram, b) 1 (satu) bandel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik kecil tanpa isi, c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik, d) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845.

Oleh karena merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan sarana yang dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Iswanto Bin Slamet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indra Iswanto Bin Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Guess yang di dalamnya terdapat:
     - 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 2,028 gram,
     - 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi,
     - 1 (satu) buah sekrup dari plastik,
     - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
   - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y15 S dengan Simcard Smartfren dengan nomor 0889-8952-9845, dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sih Yuliarti, S.H.	Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.
I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, SH., MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)